



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI

N. 40 del 02/09/2026

OGGETTO: Ordinanza di deroga emissioni sonore per lo svolgimento dell'evento denominato "Lamezia in fermento 2026" del 4 al 6 settembre 2026 presso Via Salita Fratelli Maruca .

IL SINDACO

Premesso che Il Santo Bevitore Di Piraina Gennaro & C. S.N.C. (P.I. 03181880794) già titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in Via Salita Fratelli Maruca n. 28 , in occasione dell'evento denominato "Lamezia in fermento 2026" dal 4 al 6 settembre 2026 presso Via Salita Fratelli Maruca , ha richiesto, tramite pratica n. 16008 Calabriasuap, l'autorizzazione in deroga ai limiti di legge di carattere temporaneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h, della Legge n. 447/1995 , adducendo le seguenti motivazioni: *SI PREVEDE IL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA E DAL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) ADOTTATO DAL COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ) SIA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO CHE IN QUELLO DIURNO;*

Dato atto che dette apparecchiature, ancorché utilizzate in modo conforme alle normative di legge vigenti, nell'insieme superano i limiti di emissioni sonore all'esterno:

Considerato che non risulta invece prevista nel PZA una limitazione dei superamenti in deroga sul limite massimo di dB a cui fare riferimento o eventuali accorgimenti da indicare per diminuire l'impatto di inquinamento acustico.

Visti:

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ;
- la Legge Regionale 19 ottobre 2009, n. 34
- il Piano di Zonizzazione Acustica approvato da questo Comune con Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio n. 31 del 01-04-2019;
- il Documento di previsione di Impatto Acustico a firma del Tecnico Competente geom. Antonio Cimino, allegato alla richiesta;
- il nulla osta all'autorizzazione in deroga ai limiti acustici rilasciato dall'ufficio ambiente in data 26.08.2026;
- l'autorizzazione n. 31 del 02.09.2026 per occupazione suolo pubblico (dehors) per la somministrazione temporanea all'aperto nell'ambito dell'evento denominato "Lamezia in fermento 2025" dal 4 al 6 settembre 2026 presso Via Salita Fratelli Maruca, rilasciata dal Dirigente del Settore Governo del Territorio - Servizi suap attività economico - produttive;
- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;
- la relazione tecnica asseverata a firma del geom. Antonio Cimino che attesta ai sensi dell'art. 4 del DPR n°311 del 28/05/2001, in sostituzione delle verifiche ed accertamenti della Commissione tecnica, la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Piano di Emergenza a firma del geom. Antonio Cimino

DISPONE

per lo svolgimento dell'evento denominato "Lamezia in fermento 2026" presso Via Salita Fratelli Maruca in programma dal 4 al 6 settembre 2026 in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'art. 13, comma 7 della Legge Regionale 19 ottobre 2009, n. 34 giugno 2019,

LA DEROGA

alle emissioni sonore all'esterno, esclusivamente dalle ore 19.00 alle ore 00:00 nei giorni dal 4 al 6 settembre 2026 rispetto al limite fissato dalla normativa di riferimento considerato l'evento temporale e di tipo ricreativo, che dovranno comunque essere contenute, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo.

Il Comando Polizia Locale Municipale è incaricato della osservanza del presente provvedimento.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

Lamezia Terme, lì 02/09/2026

Il Sindaco

MURONE MARIO